

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA Demandante	CIVIL NÚM: CB2025CV00256
v.	
FREDDY SALIENT AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc. Demandados	SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC. Interventor	

**OPOSICION A SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTE INCURSO EN DESACATO AL
MUNICIPIO DE CABO ROJO, Y
A OTROS FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, por conducto de su
representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y
SOLICITA:

PRIMERO: En el caso de autos se dictó sentencia el 23 de diciembre de 2025, y
notificada el 27 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: En el caso de autos la parte demandante, presentó moción en solicitud
de que se encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo, y a otros
funcionarios en su carácter personal, (entrada 112) entre otros asuntos.

TERCERO: En oposición a dicho desacato exponemos:

- a. Desde que el Municipio de Cabo Rojo se enteró del presente caso, la Oficina de Permisos no siguió atendiendo la querella presentada por la parte demandante.
- b. Desde el 4 de noviembre de 2025 (Entrada 74 Anejo 1), la parte demandante tuvo conocimiento de la Recomendación Municipal; y no radicó moción solicitando

desacato a la aquí compareciente, ni tampoco alguna otra moción solicitando la anulación de dicha recomendación.

c. La parte compareciente presentó Moción Informativa y Otros extremos (Entrada 80) indicando entre otros asuntos que la recomendación emitida el 17 de junio de 2025 (SUMAC 74 anejo 1) NO es un permiso de construcción, NO es un permiso de ampliación en el Caso: 2025631881-CCO-015432, NO es un endoso, NO es una autorización y NO es una determinación final para la variación solicitada por la parte codemandada, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez. Y está sujeta a que se cumpla con las condiciones especiales y determinación plasmadas en el mismo documento.

d. Las órdenes solicitadas por la parte demandante de fecha 3 de noviembre de 2025 (Entrada 73) y 20 de noviembre de 2025, (Entrada 88), sólo paralizaron “toda obra o trabajo” u “obra alguna” hasta que se resuelva el presente caso. Esas órdenes no indican que el Director de Permisos, el Municipio de Cabo Rojo y sus funcionarios puedan evaluar y expedir el permiso de variación que nos ocupa, luego que se emitiera la sentencia del presente caso.

e. El Director de Permisos el 14 de enero de 2026 autorizó la Consulta de Construcción 2025-631881-CCO-015432. (Anejo V de la Entrada 111).

f. El 3 de febrero de 2026, el Director de Permisos, expidió el Permiso de Construcción 2025-631881-PCOC-322969. (Anejo VII de la Entrada 111)

g. El Director de Permisos, el Municipio de Cabo Rojo, sus dependencias y funcionarios municipales nunca tuvieron la intención de incumplir con las órdenes de este Honorable Tribunal.

h. El Director de Permisos, emitió la consulta de construcción y permiso de construcción después que este Honorable Tribunal emitiera sentencia en el

presente caso. Ya que entendió que lo podía hacer, porque se había emitido sentencia en el caso que nos ocupa.

i. El Director de Permisos, emitió la consulta de construcción y permiso de construcción después que este Honorable Tribunal emitiera sentencia en el presente caso.

j. La actitud del Municipio de Cabo Rojo NO es una contumaz, Ni de reto a este tribunal. Al contrario, es de deferencia y respeto.

K. El Municipio de Cabo Rojo No busca impedir u obstruir la administración de la justicia por un tribunal o menoscabar la autoridad de éste. Ni tampoco ha actuado temerariamente.

CUARTO: Por todo lo antes expuesto, se solicita a este Honorable Tribunal:

1.No encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo y no le imponga sanciones al Municipio, ni en su carácter personal al Hon. Jorge Morales, alcalde, ni al Ing. Carlos Rivera Pérez, director de la Oficina de Permisos, ni al Sr. Luis López director de la Oficina de Ordenamiento Territorial; ni a los miembros del Comité de Permisos: Gustavo Colberg, Luis López y Abraham Rodríguez, por ser estos funcionarios municipales.

2. El Municipio de Cabo Rojo cumpliendo con no desacatar ninguna orden de este Honorable Tribunal, y si este Honorable Tribunal así lo entiende, se solicita revocar la Consulta de Construcción 2025-631881-CCO-015432 y Permiso de Construcción 2025-631881-PCOC-322969.

3. No le imponga honorarios y costas legales a los aquí comparecientes.

4. Determine que no hubo incumplimiento y temeridad por parte del aquí compareciente.

5. Determine que los funcionarios municipales no han desacatado las órdenes del Tribunal pretendiendo cobijarse en la impunidad del manto municipal y por haber incumplido con sus deberes ministeriales.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, que Declare Ha Lugar la presente moción y provea de conformidad con lo solicitado; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que copia fiel y exacta de este escrito fue notificada electrónicamente por SUMAC a todas las partes de récord en el presente caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en Cabo Rojo, P.R. a 14 de febrero de 2026.

f/LCDA. NORMA T. RIVERA LÓPEZ

RUA 13,340

Dirección Oficina: Calle Muñoz Rivera # 55 Cabo Rojo, P.R.

Dirección Postal: Apt. 163 49 Carr. 307

Boquerón, PR 00622-9768

Tel. 787-438-5645

E-mail: n.rivera_lopez@hotmail.com